

주의(경고) 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 처리에 관한 사항

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, ○○광역본부에서는 검사2부에서 LPG사용시설 완성검사 업무를 수행하고 있다.

2. 자격 미달 가스시설 시공자 후속조치 미실시

가. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설에 대한 완성검사(안전성 확인 포함) 시 시설별 징구서류 목록은 「LPG시설 검사업무처리지침(2201-1)」(이하 “지침”이라 한다) 제3-8조에서 제시하고 있으며, 징구서류 목록 중 “시공현황” 서식을 살펴보면 당해 시설을 시공한 “시공자 및 건설기술자 현황”을 기재토록 되어 있다.

이어서 검사원은 지침 제8-9조에 따라 완성검사 또는 안전성 확인 시 시공자 및 시공관리자의 자격이 「건설산업기본법」에서 정한 적합한 시공자인지 여부를 확인하여야 하며, 확인 결과 시공자자격이 없는 자인 것으로 확인된 경우 즉시 검사를

중단하고(검사결과 ‘부적합’ 처리) 시공사 부적정 사항을 기재하여 관할 행정
관청에 통보하여야 한다.

따라서, 시공사 적정여부 확인 방법과 시공자의 자격에 따른 업무(공사) 범위를
알아보기 쉽도록 아래 ‘표 1’ 과 같이 「LPG시설 검사업무처리지침(2201-1)」 별표
6에 명시하고 있다.

[표 1] 시공사 및 건설기술자 확인 방법(LPG시설 검사업무처리지침 발체)

[별표 6]

시공사 및 건설기술자 확인방법

1. 관계법령 내용

가. 시공자의 자격에 따른 업무(공사)범위

[건설산업기본법(이하 “건설법”이라 한다) 시행령 제7조 관련 별표 1]

건설업종	업무분야	업무내용
기계가스설비 공사업	기계설비공사	◦ 건축물·플랜트 그 밖의 공작물에 급배수·위생·냉난방·공기조화기계기구· 배관설비 등을 조립·설치하는 공사
	가스시설공사 (제1종)	◦ 액화석유가스의 충전·집단공급·저장소시설의 설치·변경공사 ◦ 저장능력 500kg 이상의 액화석유가스사용시설의 설치·변경공사
가스난방공사업	가스시설공사 (제2종)	◦ 배관에 고정설치되는 가스용품의 설치공사 및 그 부대공사 ◦ 저장능력 500kg 미만의 액화석유가스사용시설의 설치·변경공사 ◦ 액화석유가스판매시설의 설치·변경공사
	가스시설공사 (제3종)	◦ 공사예정금액이 1천만원 미만인 다음의 공사 (액화석유가스사용시설 중 온수보일러·온수기 및 그 부대시설의 설치·변경공사)

[비고]

1) 상단의 시공자는 하단 시공자의 업무범위에 속하는 공사 가능

2. 검사원이 확인해야 할 사항

가. 시공사 및 건설기술자의 적합여부 확인

(1) 시공자의 적합여부

가) 최초 안전성확인 시부터 시공자가 건설법 시행령 제7조 관련 별표1의 공사범위에
적합한 시공사인지 여부를 확인한다.

나) 시공사 등록의 확인은 국토교통부 운영 건설산업지식정보시스템(www.kiscon.net)에서
시공자의 건설업등록 및 건설업등록사항의 정보를 확인하고 해당 업체에 유·무선
통화 등으로 실제 시공사실을 확인한 뒤 검사표 상 검사원 의견란에 “시공사 적정
여부 확인” 기록한다.

다) 건설업등록증 사본을 징구한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○광역시본부에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 실시한 LPG특정사용시설 중 저장량 500kg 이상인 시설을 시공한 시공자의 자격 적정 여부를 확인한 결과 4급 ○○○ 차장 외 1명은 아래 ‘표 2’ 와 같이 시공 자격이 없는 자(가스시설시공업 제2종(現 가스시설공사 제2종)면허 소지자)가 시공한 사실에 대해 징구서류를 충실히 검토하였다면 부적격 시공자인 것을 충분히 인지할 수 있었음에도 지침에서 정한 조치를 하지 않고 해당 완성검사를 ‘적합’ 처리하였다.

[표 2] 무자격 시공자 관련시설 현황

시설명 [접수번호]	검사일자	검사원 (관련자)	저장능력	시공자/부적정 내용
“A” (2023-1362848)	2023.08.10.	○○○	998.586kg	• (시공자) “C” - (보유업종) 가스시설시공업 제2종
“B” (제2공장) (2023-0154148)	2023.02.10.	○○○	942.418kg	• (시공자) “D” - (보유업종) 가스시설시공업 제2종
“B” (제3공장) (2023-0154149)			942.418kg	• (시공자) “D” - (보유업종) 가스시설시공업 제2종

3. 소형저장탱크 설치 LPG특정사용시설 완성검사 도면 징구 부적정

가. 관련규정 및 판단기준

액법 제35조 제5항 및 제6항에 따라 시공자는 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 완공하면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 시공기록·완공도면, 그 밖에 필요한 서류(이하 “시공기록 등“이라 한다)를 작성·보존하여야 하며, 시공기록 등의 사본을 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 발주한 자에게 내주고, 완공도면의 사본을 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

이때, 공사에서 시공자로부터 징구해야 할 시공기록 등 서류 및 징구방법에 대해서는 공사 「LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)」에서 정하고 있으며 그 내용은 아래와 같다.

LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)
[별표 8] 시설별 안전성 확인 및 완성검사 징구서류 목록 나. 특정사용시설(일부 내용생략) ◦ 시설 설치도면 1부 (별지 제3호 서식) - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설의 경우 <u>이격거리(안전공지, 충전구와 토지 경계 및 건축물개구부와의 거리, 탱크외면과 가연성(목조) 건조물과의 거리)가 표시된 도면</u> - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설 및 공동주택·다중주택·다가구주택·오피스텔(용기집합시설 포함)의 경우에는 각 층별 평면도 및 전체 계통도

나. 감사결과 확인된 문제점

○○광역시본부에서 감사대상 기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 완성검사를 실시한 LPG특정사용시설에 대한 시설 설치도면 등 주요 서류 징구 적정 여부를 확인한 결과, 소형저장탱크가 설치된 시설의 충전구로부터 부지경계 또는 (주변) 건축물 개구부까지의 이격거리가 표시된 도면을 징구하지 않은 사례(예> 이격거리를 글로써만 기재, 계통도에 추상적으로 표시 등)가 13건 확인되었다.

[표 3] 소형저장탱크 설치 LPG특정사용시설 이격거리 표시 도면 미징구 현황

연번	접수번호	업소번호	업소명	검사일자	검사원	부적정 유형
1	2023-0054941	02545176-0001	“A”	2023.01.06.	○○○	이격거리 미표시
2	2023-0689686	02561852-0001	“B”	2023.05.03.	○○○	이격거리 미표시
3	2022-0658407	02516125-0001	“C”	2022.08.18.	○○○	이격거리 미표시
4	2021-0800916	02463959-0001	“D”	2021.10.29.	○○○	이격거리 미표시

연번	접수번호	업소번호	업소명	검사일자	검사원	부적정 유형
5	2022-0171698	02486053-0001	“E”	2022.03.04.	○○○	이격거리 미표시
6	2024-1424231	02608362-0001	“F”	2024.02.21.	○○○	이격거리 미표시
7	2022-0857218	02532319-0001	“G”	2022.12.07.	○○○	이격거리 미표시
8	2023-1957867	02596529-0001	“H”	2023.12.04.	○○○	이격거리 미표시 (※ 충전구~건축물 개구부)
9	2022-0572509	02509791-0001	“I”	2022.07.03.	○○○	이격거리 글로 기재 (※ 저장설비별 미표시)
10	2022-0950155	02541821-0001	“J”	2022.12.26.	○○○	이격거리 글로 기재
11	2022-0899832	02536686-0001	“K”	2022.12.20.	○○○	이격거리 글로 기재
12	2023-1197858	02573486-0001	“L”	2023.07.12.	○○○	이격거리 글로 기재
13	2023-1382145	00897437-0002	“M”	2023.09.24.	○○○	이격거리 글로 기재

[그림] 소형저장탱크 이격거리 표시 도면 징구 부적정 예시



관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

① 저장능력 500 kg 이상의 LPG특정사용시설에 대하여 가스시설시공업 제1종 면허 보유자가 아닌 가스시설시공업 제2종 면허 보유자가 시공을 하였음에도 완성검사 결과를 적합으로 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 4급 ○○광역본부 ○○○

5급 ○○광역본부 ○○○

② 또한, 위 [표 3]의 시설에 대해서는 소형저장탱크 충전구로부터 부지경계 또는 건축물 개구부까지의 이격거리가 표시된 도면을 징구하여 주시고, 그 조치결과 (증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)